

1500249-97.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2045774/2022 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 23075362 - DEL.SEC.JACAREI

PLANTÃO, 279/22/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2045774 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500249-97.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500249-97.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2045774/2022 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 23075362 - DEL.SEC.JACAREI

PLANTÃO, 279/22/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2045774 - DISE- DEL.SEC.JACAREI,

279/22/515 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2045774/2022 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ITALO CARNEIRO DE FREITAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.GABRIEL ITALO CARNEIRO DE FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 22h15min, na Rua Lagoa das Araras, Parque Meia Lua, nesta cidade e comarca de Jacareí, sem autorização e em desacordo

com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico ilícito, 25 porções de crack, 148 invólucros de cocaína e 77 porções de maconha.

A denúncia foi oferecida em 15 de março de 2022 (fls. 121/122).

Após a apresentação da defesa preliminar (fls. 203/204) a denúncia foi recebida no dia 11 de maio de 2022 (fls. 211/215).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação para o tipo penal do artigo 28, do mesmo Diploma Legal. Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a aplicação da pena mínima, estabelecendo o regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, facultando ao réu a possibilidade de interposição de recuso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está substanciada pelos Autos de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 28/30), Exibição e Apreensão (fls. 31/32), Laudo Pericial de fls. 110/113, Laudo de Constatação Prévia de Substância Tóxica (fls. 162/180), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 181/185), que constatou tratar-se, efetivamente, de substâncias entorpecentes.

A autoria restou igualmente comprovada.

O réu GABRIEL ITALO CARNEIRO DE FREITAS, interrogado em solo policial, negou o crime, aduzindo que na data dos fatos estava em uma praça com umas amigas, quando foi abordado por policiais militares. Não estava na posse das drogas. Os milicianos localizaram as drogas em um matagal e disseram que lhe pertencia. Negou, também, ser usuário de drogas. Reside em São Paulo e estava nesta cidade visitando a namorada. Em juízo, ao ser interrogado, o réu voltou a negar o crime, apresentando basicamente o mesmo relato. Na data dos fatos estava em uma praça comprando um lanche para a sua namorada. Não está mais traficando drogas. Acabou sendo abordado pela viatura enquanto aguardava o seu pedido. Foi acusado injustamente pelos policiais apenas pelos seus antecedentes criminais. A sua namorada estava em casa. Atualmente tem 37 anos de idade. Quando estava sendo abordado a sua namorada apareceu e pediu aos policiais para que fosse liberado. A sua namorada de nome Larissa foi ao Distrito Policial. Reside na cidade de São Paulo, na zona Norte. É divorciado e tem três filhos. Já respondeu processos por crimes de tráfico de drogas nos anos de 2005 e 2009. Trabalha como auxiliar de limpeza.

Na espécie, a negativa do réu ficou isolada nos autos ao ser confrontada com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito.

A testemunha RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR, policial militar, declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento pelo local juntamente com seu colega de farda, ciente de que se tratava de um conhecido "ponto de venda de drogas" neste município. O acusado portou-se de forma suspeita e esboçou uma possível fuga, mas

acabou sendo abordado em pé na calçada e no interior de sua bolsa foi encontrada a quantia de R\$ 200,00 em dinheiro trocado, 04 pedras de crack, 05 micro tubos de crack, 07 pinos de cocaína, 04 invólucros de maconha, e mais 08 tabletes de maconha. Indagado a respeito das drogas o increpado admitiu informalmente que realizava o tráfico de drogas, afirmando que veio de São Paulo - SP, do bairro Vila Maria e que estava na "biqueira" há aproximadamente três semanas. O acusado pensou que seria liberado e acabou admitindo aos milicianos o local onde guardava o restante das drogas, há aproximadamente cinco metros de onde estava, precisamente no meio de um mato ao lado da parede da quadra. Ali foram localizados 10 pinos de cocaína, 25 invólucros de maconha, 09 invólucros de maconha, 31 tabletes de maconha, 16 pedras de crack, 77 micro tubos de cocaína e 54 micro tubos de cocaína. O acusado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha ELTON ARLINDO FEITOSA DA SILVA, policial militar que participou da prisão em flagrante do réu.

Pois bem.

As provas produzidas são contundentes e indicam a prática de tráfico ilícito de entorpecentes desenvolvida pelo acusado. E esta não é a primeira vez.

Os policiais militares apresentaram relatos consistentes e precisos sobre a diligência policial que culminou com a prisão em flagrante do increpado durante plena atividade de venda de drogas nesta cidade.

Os milicianos realizavam patrulhamento regular pelas imediações do local dos fatos, conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. O réu estava parado na esquina e ameaçou fugir ao visualizar a viatura, mas acabou sendo abordado pelos milicianos. Em seu poder os policiais localizaram R\$200,00 em dinheiro trocado e diversas porções de drogas (cocaína, crack e maconha) prontas para distribuição (04 pedras de crack, 05 microtubos de crack, 07 pinos de cocaína, 04 invólucros de maconha, e mais 08 tabletes de maconha). Ao ser questionado o acusado admitiu o tráfico de drogas e ainda indicou o local onde ocultava outras porções de drogas, possibilitando a apreensão de uma sacola contendo 10 pinos de cocaína, 25 invólucros de maconha, 09 invólucros de maconha, 31 tabletes de maconha, 16 pedras de crack, 77 micro tubos de cocaína e 54 micro tubos de cocaína.

Por outro lado, a suposta namorada do acusado, provavelmente fictícia, sequer figurou como testemunha e muito menos apareceu para os policiais durante a abordagem realizada.

As circunstâncias que envolveram a abordagem e prisão do acusado não deixam nenhuma dúvida acerca da atividade ilícita de venda de drogas desenvolvida por ele no local.

No mais, os policiais militares são funcionários públicos e seus depoimentos não podem ser taxados, a princípio como suspeitos sem comprovação de qualquer intenção dos mesmos em prejudicar o réu, que durante o seu interrogatório não apontou qualquer motivo relevante e plausível para ser injustamente acusado pelos policiais, já que nem os conhecia.

Nesse sentido: "Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quanto estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes" (TACRIM-SP, Rel. Gonzaga Franceschini - RJD 18/80).

"Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de

que se cuidou de depoimento de policiais. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer seus testemunhos apenas pela natureza da função que exerce, a par de não ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto preconceituoso e desarrazoado atestado de inidoneidade de toda uma corporação" (TJSP – AP – 1ª C. – Rel. Marcial Holanda – j. 10.04.95 – RT 721/414). (in Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco, Rui Stoco e outros, editora RT, 1999, volume 2, págs. 1833/1835).

A prova é segura e autoriza o decreto condenatório contra o acusado pelo crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

3. Passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.143/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor fixado no mínimo.

Na segunda fase de aplicação da pena, pela reincidência específica do réu aumento a pena base fixada em 1/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e 667 dias-multa.

Não há atenuantes.

Na terceira fase o réu não faz jus à causa de redução de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006 por ser reincidente específico, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo para o benefício.

Não existem causas de aumento de pena a serem analisadas.

De resto, o réu cumprirá sua pena em regime inicial fechado, único compatível com o crime cometido, equiparado a hediondo, e com a gravidade da conduta relatada na inicial acusatória, reiterando este Magistrado na íntegra o que foi acima discorrido sobre o delito especialmente quanto à reincidência específica e personalidade criminosa do acusado.

Por fim, em caráter excepcional, a despeito da reincidência específica do acusado entendo que não estão mais presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal para manutenção da sua prisão cautelar.

Não houve apreensão de substancial quantidade de drogas nesta ocorrência. Não há qualquer indicativo de que o réu pertença a uma organização criminosa destinada ao narcotráfico. E a sua reincidência é decorrente de um delito praticado no ano de 2009.

Anoto, também, que o réu tem três filhos e aparentemente não oferece risco à sociedade local se posto em liberdade, para aguardar o desfecho desta ação penal em liberdade, atentando, ainda, para o período de prisão cautelar (mais de cinco meses).

Portanto, para preservar o princípio constitucional da não culpabilidade e possibilitar ao réu a plena discussão de suas teses em segundo grau de jurisdição revogo a sua prisão preventiva e concedo-lhe o benefício da liberdade provisória, mediante cumprimento de todos os requisitos de praxe, fixando-se a medida cautelar de comparecimento mensal em juízo para comprovar e justificar as suas atividades.

4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar o réu GABRIEL ÍTALO CARNEIRO DE FREITAS, a cumprir pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 667 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Revogada a prisão cautelar do réu expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Determino, ainda, o confisco dos bens apreendidos, de origem ilícita, nos termos do artigo 243, § único, da Constituição Federal de 1988.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, expedindo-se o necessário para início da fase executória.

Jacarei, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA